

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1989 -
1990/2564

นาย จ. กับพวก
นาย น.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (7), มาตรา 264 วรรคหนึ่ง, มาตรา 265

การส่งข้อมูลในรูปแบบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ถือเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ซึ่งเป็นวัตถุอื่นใดทำให้
ปรากฏและสามารถอ่านและเข้าใจความหมายได้ อันเป็นหลักฐานแห่งความหมาย จึง
เป็นเอกสารตาม ป.อ. มาตรา 1 (7)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์
สำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์สำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2 และเรียกจำเลยทั้ง
สองสำนวนว่า จำเลย

โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยเป็นใจความขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 265, 268

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 (ที่ถูกลบ 265 (เดิม)), 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 (ที่ถูกลบ 265 (เดิม)), การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท และเมื่อ จำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารราชการจึงให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 (ที่ถูกลบ 265 (เดิม)), ตามมาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่ จำเลยไม่ได้ฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์ทั้งสองเป็นคนสัญชาติเกาหลีและติดต่อกับจำเลย ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โจทก์ทั้งสองกับจำเลยตกลงร่วมกันจัดตั้งบริษัทอิน ฟินิท เพ็ท โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด โดยจำเลยรับเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน ก่อตั้ง ต่อมาบริษัทอินฟินิท เพ็ท โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในสำนวน คดีหมายเลขดำที่ 3700/2560 หมายเลขแดงที่ 3804/2561 ของศาลชั้นต้น ส่วน สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอินฟินิท เพ็ท โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด ในสำนวนคดี หมายเลขดำที่ 3700/2560 หมายเลขแดงที่ 3804/2561 ของศาลชั้นต้น ที่ระบุว่าจด ทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท และสำเนา หนังสือรับรองบริษัทอินฟินิท เพ็ท โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระบุว่าจดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เป็นเอกสารราชการ

ปลอม มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า ศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องไว้ในหน้า 4 ว่า โจทก์เชื่อว่า เหตุปลอมหนังสือรับรองบริษัทอินฟินิท เพ็ท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และเหตุใช้หนังสือรับรองปลอมเกิดที่แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทอินฟินิท เพ็ท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุในหนังสือรับรองฉบับดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองเชื่อว่าความผิดเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น ดังนั้น ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 วรรคหนึ่ง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการต่อมาว่า การส่งข้อมูลในรูปแบบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในความหมายของเอกสารหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) ได้นิยามคำว่า "เอกสาร" หมายความว่า "กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น" ดังนั้น การส่งข้อมูลในรูปแบบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นซึ่งเป็นวัตถุอื่นใดทำให้ปรากฏและสามารถอ่านและเข้าใจความหมายได้ อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายจึงเป็นเอกสารตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายว่า จำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์ทั้งสองไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ปลอมสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทอินฟินิท เพ็ท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 3700/2560 หมายเลขแดงที่ 3804/2561 ของศาลชั้นต้น ที่ระบุว่าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18

ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท และสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท อินฟินิท เพ็ท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระบุว่าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แต่การที่จำเลยรับเป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ลงทุน ต่อมาจำเลยก็ดำเนินการจนได้ หนังสือรับรองของบริษัทอินฟินิท เพ็ท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และ 4,000,000 บาท จากนั้นนำไปใช้อ้างแสดงว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จจนเป็นเหตุให้ โจทก์ทั้งสองโอนเงินค่าหุ้นให้แก่จำเลย คนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองของบริษัท ฉบับดังกล่าวจึงมีจำเลยเพียงคนเดียว การปลอมเอกสารซึ่งอยู่ในความยึดถือของ จำเลยนั้นย่อมมีโอกาสทำได้ในที่ลับ เป็นการยากที่จะมีประจักษ์พยาน ฉะนั้น พยาน ประพฤติเหตุบ่งว่าจำเลยเป็นผู้ปลอมหนังสือรับรองของบริษัทอินฟินิท เพ็ท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และ 4,000,000 บาท ส่วนการที่จำเลยนำหนังสือรับรองของบริษัท ที่จำเลยปลอมขึ้นดังกล่าวส่งไปให้โจทก์ทั้งสองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชื่อบัญชี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยไปยังชื่อบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโจทก์ทั้งสอง รวมทั้งของนางสาวคาเรน ผู้ช่วยของโจทก์ที่ 2 จึงเชื่อได้ว่าจำเลยเป็นผู้ใช้ เอกสารราชการปลอมดังกล่าวด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมมานั้น ชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้ออื่น ๆ ของจำเลยไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ฎีกาของ จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อุทัย โสภาชิตติ-ภาณุวัฒน์ ศุภะพันธุ์-วินัย เรืองศรี)

ศาลอาญาธนบุรี - นางเนตรดาว มโนธรรมกิจ
ศาลอุทธรณ์ - นายวินัส สุนนท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>